

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SARANDI/RS.**

Processo nº: 5000619-93.2025.8.21.0069.

NEIVALDO FRIZON JUNIOR, brasileiro, nascido em 05.10.1999, representado por sua genitora **NORLANA PORTES DA SILVA**, brasileira, divorciada, desempregada, portadora do RG n.º 2061351843, inscrita no CPF sob o n.º 951.149.630-15, residente e domiciliada no endereço Rua João Piccini, 107, bairro Universitário, em Sarandi/RS, CEP 99.560-000, telefone de contato n.º (54) 99668-5283, vem perante ao juízo, representado pelo advogado, propor a presente **CONTESTAÇÃO**

com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – DA VERSÃO DO AUTOR

O autor ingressou com a presente demanda, aduzindo que sua condição financeira se alterou, pois, segundo ele, havia arrendado uma área de 1.955 hectares, correspondente à parte dos imóveis rurais denominados de Fazenda Murilo I e Murilo II, contudo a parte autora teve rescindido o contrato de arrendamento. Ainda, o autor é genitor de outras duas crianças menores, que encontram-se sob sua guarda e seus exclusivos cuidados.

Por este motivo, afirma que não está conseguindo cumprir com o acordo firmado em 2019, no qual pagaria a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos.

É a síntese do necessário.

II – DA VERDADE DOS FATOS

Inicialmente, cabe destacar que as alegações do requerente, são unicamente para esquivar-se da sua obrigação de prover o sustento de seu filho.

Além disso, salienta-se que o requerente sempre foi um pai omissivo, pois nunca deu a devida atenção ao requerido que sofre de atraso mental, frequentando a APAE. Ainda, o requerente não juntou certidão do Detran, nem do Registro de Imóveis, para comprovar que o autor não possui outros bens em seu nome.

Ademais, o requerente não vêm cumprindo suas obrigações de prestar alimentos a anos, sendo que tramita duas execuções de alimentos, sendo elas **5001074-92.2024.8.21.0069** e **5001696-40.2025.8.21.0069**.

Ressalte-se que o demandado não se ocupa de desculpas vagas, para requerer a pensão, mas demonstra que efetivamente necessita de ajuda financeira para se manter.

Caso restasse reduzida a obrigação alimentar teria a contestante danos irreparáveis na sua formação educacional, pois teria de abandonar os estudos sob a necessidade/obrigação de satisfazer o próprio sustento.

Ainda, é de se ressaltar que a genitora do requerido é pessoa carente e encontra-se desempregada para cuidá-lo, pois o requerido, conforme documento em anexo, frequenta a APAE em razão de ser portador de necessidades especiais.

Portanto, diante de todo o exposto e conforme ainda será comprovado durante o processo, o autor continua possuindo condições de arcar com a pensão alimentícia que cabe ao demandado, ora contestante.

Por fim, a parte requerida não se opõe ao direito de convivência do autor com o alimentado, mediante chamada de vídeo semanais, às quartas-feiras, entre 19h e 20h.

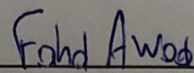
III. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, requer:

- a) o recebimento da presente contestação, com os documentos que a instruem;
- b) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, já que não possuem o requerido e sua representante legal, condições econômicas de arcar com as custas do processo e ônus sucumbenciais, sem prejuízo do seu próprio sustento, conforme faz prova a inclusa declaração;
- c) seja oportunizada a manifestação do representante do Ministério Público;
- d) a intimação do SAJUR-UPF, bem como a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a manifestação por cota nos autos e a dispensa de apresentação do instrumento de mandato, tudo com amparo no art. 128, incs. I, IX, e XI, da Lei Complementar n.º 80/94;
- e) ao final, seja julgado IMPROCEDENTE o pedido, mantendo a verba alimentar nos valores originalmente fixados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados por Vossa Excelência, com base no art. 20 do Código de Processo Civil..
- f) PROTESTA, outrossim, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Sarandi, 03 de junho de 2025.



FAHD AWAD
OAB/RS 55125

Estagiárias: Camila Farias da Silva, Maria Eduarda Tissiani, Igor Bavaresco e Igor Trucullo Nery